

징 계 요 구

1. 제 목 : 복무규정 위반
2. 징계대상자 : ■■■■■■■■ ●●●●● BBB
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징 계 사 유
가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다) ○○.○○.○○ ■■■■■■■■에 입사하였고, ○○.○○.○○.부터 현재까지 ■■■■■■■■ ○○○○으로 근무하고 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실복종의무)에서는 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있습니다.

조달청 「물품 다수공급자계약 특수조건」 제26조(납품요구) 제1항에서는 계약 상대방은 수요기관의 장이 계약조건에 따라 납품수량, 납품기한, 납품장소, 인도조건, 분할납품 여부, 기타 필요한 사항 등을 분할납품요구 및 통지서(이하 납품요구서라 한다)에 명시하여 납품을 요구하는 경우 이에 응하여야 한다고 정하고 있으며, 같은 특수조건 제27조(납품요구의 취소 또는 변경) 제1항에 따르면 계약상대자는 제26조에 따른 납품요구 시 본 계약의 계약조건 외에 추가 또는 변경된 계약조건으로 납품할 수 없다고 정하고 있습니다.

또한, 조달청 「물품구매계약 품질관리 특수조건」 제11조(검사 및 검수) 제1항에 따라 계약상대자는 납품이행을 완료한 때에는 납품하는 물품이 관계법령, 구매규격·시방서 등에 적합하다는 것을 확인하기 위해 검사공무원에게 검사를 요청하여야 합니다.

아울러 「건설기술 진흥법」 제49조(건설공사감독자의 감독 의무) 제1항에 따르면 발주청은 건설공사가 설계도서, 계약서, 그 밖의 관계 서류의 내용대로 시공되도록 하고 건설공사의 품질 및 현장의 안전 등 건설공사를 관리하기 위하여 공사감독자를 선임하여야 한다고 정하고 있습니다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조(감독) 제1항에 의거 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 하며, 감독하는 자는 감독조서를 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은법 제14조(검사) 제1항에서는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 하며, 검사하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

이에 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제67조(감독 및 검사)에 따르면 법 제13조(감독) 및 법 제14조(검사)의 규정에 의하여 감독 또는 검사를 한 자는 감독 또는 검사의 결과 계약이행의 내용이 당초의 계약내용에 적합하지

아니한 때에는 그 사실 및 조치에 관한 의견을 감독조서 또는 검사조서에 기재하여 소속 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원에게 제출하여야 합니다.

따라서 공사감독자 및 검수 업무를 수행할 때에는 해당 공사의 설계도서·계약서 그 밖에 관계서류 내용대로 시공되는지를 공사시행 단계별로 확인·검측하고 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 감독을 하여야 하며, 공사를 완성하였을 때에는 그 사실을 준공신고서 등 서류에 의하여 계약상대자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 합니다.

또한, 당해 공사에 대하여 사전에 공사의 전반적인 사항을 숙지하고 공사 과정의 수행과 품질의 확보 등 계약조건에서 정한 사항을 위반하거나 계약의 이행에 적합하지 아니하다고 인정될 경우, 즉시 계약상대자에게 필요한 시정 조치 또는 공사를 중지하여 부실 공사를 사전에 차단하는 등 공사감독 업무에 만전을 기하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

■■■■에서는 냉·난방기 교체 공사를 조달청 물품 다수공급자계약¹⁾ 2단계경쟁을 통해 [표 1]과 같이 업체선정과 제안사항을 수용하여 공사를 시행하였습니다.

[표 1] 냉·난방기 교체 공사 내역

소속	선정업체	제안사항	교체수량	공사내역
■■■■ ■■■■■■	■■■■■■	· 제품비 : 0.185원 · 공사비 : 251,525,700원	실내기 164대	· 실내·외기 교체 및 신규 설치 · 냉매관 및 설치 평균Φ12.7mm 등 교체

1) "다수공급자계약"이란 「조달사업법 시행령」 제13조에 따라 각 수요기관에서 공통적으로 필요로 하는 수요물자를 구매함에 있어 수요기관의 다양한 수요를 충족하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우, 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하는 공급계약

이에 ■■■■■에서는 「냉·난방기 교체공사 추진」에 따라 현장검수, 공동검수인 지정 및 공사감독자 임명을 하여 공사 시행 단계별 과정을 감독·검사 등 준공 전 계약조건 이행여부를 검수하도록 하였으나, [표 2]와 같이 냉매관, 실·내외기간 통신케이블 등 교체 품목 9종(48,560천원)에 대하여 교체 없이 공사가 준공된 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 냉·난방기 배관 미교체 내역

(단위:원)

번호	규격	단위	수량	단가	금액
1	냉매관및설치, 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당	m	648	6,800	4,406,400
2	냉매관및설치, 평균Φ15.88mm, 커버없음, 1m당	m	442	8,110	3,584,620
3	냉매관및설치, 평균Φ20mm, 커버없음, 1m당	m	136	9,970	1,355,920
4	냉매관및설치, 평균Φ25mm, 커버없음, 1m당	m	192	12,130	2,328,960
5	냉매관및설치, 평균Φ28.58mm, 커버없음, 1m당	m	96	13,220	1,269,120
6	냉난방기용PVC드레인관설치, Φ32mm	m	348	6,480	2,255,040
7	중앙컨트롤러세트용 전선 및 전선관 설치, 커버없음	m	254	7,270	1,846,580
8	실내실외기간 불연성 통신케이블 및 CD관 설치	m	1,980	9,890	19,582,200
9	룸컨트롤러세트용 전선 및 전선관 설치, 커버없음	m	1,630	7,320	11,931,600
합계			5,726		48,560,440

5. 징계대상자 의견

징계대상자는 냉·난방기 교체공사 현장 공사감독을 안전관리실 근무자 전체를 임명하였다는 것을 들었으며, 공사가 끝난 시점 시 주간 근무 중인 관계로 최종검수자에 서명한 것으로 답변하였습니다.

또한, 공사계약 준비과정과 공사 진행과정에 교대근무로 참여 가능한 시간이 없었으며, 간혹 겹치는 몇 시간이 있을 시 주간 근무자 보조업무와 공사 현장 안전관리에 집중적으로 감독하였으나, 공사의 총괄적이고 공정별로 자세한 시공 과정은 감독하지 않았으며, 공사가 완료된 후 본인(징계대상자) 근무 시 ■■■■검수팀 방문으로 실내·외기 정상 작동 여부를 같이 확인하고 전체가 이상 없이 정상 작동하고 있어 최종검수자에 서명한 것으로 소명하였습니다.

그러나 징계대상자는 공사감독자(부)로 임명 받은바, 임무를 수행함 있어 사전에 공사의 전반적인 사항을 숙지하고 공사시행 단계별로 확인·검측하여 엄격한 품질관리에 임하여야 하는 등 공사현장 문제점, 공사계약조건 이행여부에 대하여

확인하여야 합니다. 그럼에도 계약체결 내역을 정확하게 확인하지 아니한 채로 공사감독 업무를 시행하여 냉매관 등 교체가 이행되지 아니하고, 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 계약이행 여부 확인 없이 검수한 것은 맡은 바 직무에 대한 업무 태만으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상)에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2023. 10. .

감 사 G G G